

1500460-23.2021.8.26.0083

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE PEDRO GERMINARI e outro

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 96/100) em face de Milton Santos Bonilha Germinari e Bruno Henrique Pedro Germinari, pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz1@tjsp.jus.br

1500460-23.2021.8.26.0083 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 05 de maio de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a).

GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500460-23.2021.8.26.0083

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE PEDRO GERMINARI e outro

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 96/100) em face de Milton Santos Bonilha Germinari e Bruno Henrique Pedro Germinari, pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 2021, por volta de 5h, no interior da Chácara Sabiá, no bairro Jardim das

Bandeiras, na cidade e comarca de Osvaldo Cruz-SP, MILTON SANTOS BONILHA GERMINARI, qualificado a fls. 6, e seu filho BRUNO HENRIQUE PEDRO GERMINARI, qualificado a fls. 7, em concurso e com unidade de propósitos, guardavam e tinham em depósito, para entregar e fornecer ao consumo de terceiros, uma porção de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 130g (cento e trinta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de um celular da marca Samsung com a tela quebrada e sem a parte traseira, um celular da marca Samsung de cor azul, uma nota promissória no valor de R\$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), quatro folhas de cheque, uma balança de precisão e R\$4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), fruto do comércio espúrio, tudo conforme auto de constatação preliminar de droga de fls. 19, auto de exibição e apreensão de fls. 20/22 e laudos periciais a serem oportunamente juntados. Consta, outrossim, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, MILTON SANTOS BONILHA GERMINARI, qualificado a fls. 6, e seu filho BRUNO HENRIQUE PEDRO GERMINARI, qualificado a fls. 7, em concurso e com unidade de propósitos, possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, consistentes em uma pistola da marca Girsan, calibre 9mm (nove milímetros), numeração &6368-08, carregada com 7 (sete) cartuchos íntegros, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência deles. Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e lugar, MILTON SANTOS BONILHA GERMINARI, qualificado a fls. 6, e seu filho BRUNO HENRIQUE PEDRO GERMINARI, qualificado a fls. 7, em concurso e com unidade de propósitos, possuíam arma de fogo com numeração raspada, consistente em um revólver da marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, desmuniado. Segundo consta, a Polícia Civil de Aguaí iniciou investigação para apurar o desaparecimento de Mayara Cristina Scarparo Tremura. Ela teria conhecido BRUNO por meio de redes sociais e passado alguns dias na casa dele, na cidade de Aguaí, fatos que ocorreram durante saída temporária do denunciado do estabelecimento prisional em que cumpria pena. Sissi Ângela Costa Vale Scarparo, genitora de Mayara, comunicou o desaparecimento da filha, noticiando que no dia 21 de maio de 2021 teve seu último contato com ela. Nesse último contato, Mayara teria dito à genitora que estava em Aguaí na companhia de BRUNO. Iniciadas as investigações, apurou-se que Mayara realmente passou alguns dias na residência de BRUNO. Ocorre que no dia 24 de maio de 2021, BRUNO teria deixado a residência para supostamente retornar ao estabelecimento prisional. Elena Maria Bonilha Germinari, tia de BRUNO, informou que Mayara permaneceu no imóvel até o dia seguinte, deixando o local depois. Durante as investigações, após a interceptação telefônica autorizada judicialmente, foi possível apurar que BRUNO não retornou ao estabelecimento prisional e passou a residir e se esconder com o genitor MILTON, que também era foragido da Justiça. As interceptações relevaram que eles usavam a mesma linha de telefonia celular, cujo sinal indicava uma chácara na cidade de Osvaldo Cruz/SP. No dia dos fatos, policiais civis de Aguaí foram à cidade de Osvaldo Cruz para cumprir mandado de prisão contra BRUNO, ocasião em que descobriram pelas interceptações telefônica que ele estava em um motel. Os policiais foram ao local e cumpriram o mandado de prisão contra ele. Em seguida, dirigiram-se à residência dele e do pai MILTON. Na residência deles, realizadas buscas minuciosas, foram encontradas as duas armas de fogo e munições, a porção de maconha, a balança de precisão, razão pela qual os denunciados foram presos em flagrante. Além disso, encontrados dois celulares Samsung, R\$4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), quatro folhas de cheque e uma nota promissória no valor de R\$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), tudo devidamente apreendido. Inicialmente, diante de eventual conexão entre os delitos pelos quais os réus foram presos em flagrante e o inquérito que investiga o homicídio e ocultação de cadáver da vítima Mayara Cristina Scarparo no qual também figuram como investigados, o respectivo flagrante e inquérito foram elaborados pela I. Autoridade Policial de Aguaí-SP e distribuído à Vara única da Comarca de Aguaí-SP. Contudo, considerando-se, a inexistência de indícios fortes para a caracterização

da conexão e para a necessidade de tramitação conjunta, não se inserindo o local dos fatos na competência territorial sob a jurisdição daquele Foro, foram os autos redistribuídos a este Juízo.

A denúncia foi recebida em 08/02/2022 (fls. 204/210).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 129/132). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 271/287).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogados os réus.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 409/423) e a Defesa pugnou pela absolvição (fls. 426/450).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa.

Alega que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu de forma não autorizada e, por conseguinte, a prova foi obtida por meio ilícito, violando o artigo 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, havendo assim nulidade do flagrante e do processo. Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Por sua vez, o artigo 240, §1º do CPP dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem.

No Julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Com relação à perseguição, o artigo 290, §1º, alínea “b” do CPP dispõe que entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.

Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de domicílio, porque o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que os indivíduos estavam em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, incisos III e IV, e no artigo 303, ambos do CPP.

Corroborando tal decisão, é neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJSP. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO

COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/R0, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. 4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) (Grifei)

Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (CPP, art. 302, III e IV; art. 303). Destarte, REJEITO esta preliminar. REJEITO a preliminar de ilegalidade da interceptação telefônica, bem como quanto à quebra da cadeia de custódia.

O deferimento da quebra do sigilo de dados telefônicos e de interceptação telefônica foi precedido de adequado procedimento prévio de investigação das informações e notícias de prática de delitos pelo réu e outros investigados, o que torna legítima a prova colhida por meio da medida.

O fato de o envolvimento de um dos acusados ter sido descoberto originariamente pelas interceptações telefônicas realizadas não torna ilícito o material investigativo produzido, tampouco os atos de prova dele decorrentes, já que doutrina e jurisprudência admitem pacificamente o encontro fortuito de provas, que consiste na descoberta, durante interceptação telefônica autorizada judicialmente, de novos crimes (serendipidade objetiva) ou de pessoas diversas daquelas inicialmente averiguadas (serendipidade subjetiva), como ocorreu no caso dos autos. Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 14/18); auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de constatação preliminar de droga (fls. 19) auto de exibição/apreensão (fls. 20/22); laudos periciais (fls. 294/308, 309/311 e 342/362); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Washington Michael Camargo, Policial Civil, em seu depoimento judicial, relatou "que na época dos fatos, a delegacia onde trabalha teve conhecimento sobre um Boletim de Ocorrência sobre um desaparecimento originário de Ribeirão Preto, onde tomaram conhecimento através da mãe da desaparecida, que a filha teve contato com Bruno e que quando ele teve saidinha da prisão, ela foi até Aguai e após esse contato, desapareceu. Que surgiram informações na mídia de que

Bruno estaria envolvido no desaparecimento. Que pelo fato dele não ter retornado ao sistema prisional, iniciaram uma interceptação no telefone dele. Que descobriram que Bruno estaria residindo na cidade de Osvaldo Cruz/SP, juntamente com seu genitor. Diante da informação do paradeiro de Bruno, foram até Osvaldo Cruz/SP. Que localizaram Bruno e Milton, sendo eles presos. Que no imóvel foi localizado 02 armas e uma porção de drogas. Assim, levaram ambos para Aguai/SP, por serem foragidos da justiça, além de atuarem ambos pelas armas e drogas encontradas. Que a droga se tratava de maconha, com peso aproximado em 100g em uma única porção. Não se recorda exatamente do local onde foi localizado o entorpecente. Também foi apreendida uma balança de precisão. Não se recorda de tal balança possuir resquícios de drogas. Que as armas apreendidas se tratavam de uma calibre 9mm e uma .38. Que também foi localizado dinheiro, onde Milton afirmou que era dele. Que as notas eram altas (R\$ 50/100 reais). Ademais, foi encontrada nota promissória e folhas de cheques. Que sabiam que Milton estava envolvido com agiotagem. Foi localizada munições também. ambos permaneceram em silêncio sobre os fatos, pois queriam falar com o advogado primeiramente. Que na Delegacia igualmente mantiveram o silêncio. Todos os itens apreendidos foram localizados dentro da casa. Que Milton e Bruno acompanharam as buscas. Que tinham informações de que ambos faziam uso do mesmo telefone e moravam juntos. Saliu que onde capturaram Bruno existia uma garota de programa que estava na companhia deste. Que na chácara só estavam os dois, mas durante interceptação, verificaram que existia uma mulher que morava com Bruno, mas não sabe precisar se era a mesma que foi encontrada no motel. Que não tinham informações sobre eles estarem envolvidos com entorpecentes. Nas investigações, não houve campanha nas proximidades do imóvel, apenas foram direcionados no dia da prisão. Que Milton e Bruno também possuem residência em Aguai/SP. Afirma que na delegacia onde trabalha não existiam denúncias sobre eles estarem envolvidos com o tráfico de drogas. Que no imóvel, foi localizado alguns papéis relativos à compra e venda de imóvel, mas não se recorda com precisão o teor de tais documentos. Que Milton ficou em silêncio, mas deu a entender os valores apreendidos eram relativos a negociações de agiotagem e compra e venda da chácara. Que não encontrou nenhum apetrecho relativo a comércio de drogas”.

A testemunha Humberto Aparecido Alexandre da Silva, Policial Civil, em seu depoimento judicial, relatou “que na época dos fatos estava investigando o desaparecimento da ex-namorada do réu Bruno, que recebeu informações de que ele possivelmente teria a matado e ocultado seu corpo, sendo iniciada uma investigação. Na época, Bruno estava foragido e soube que ele possivelmente estaria na cidade de Osvaldo Cruz/SP, juntamente com seu genitor, Milton, que também na época, era foragido da justiça. Foram realizadas interceptações telefônicas para se apurar os fatos e em determinado dia, através deste monitoramento, tiveram a informação de que ele estaria em um motel em Osvaldo Cruz/SP, onde se deslocaram para lá. Que no local capturaram Bruno e em seguida, foram até o imóvel (chácara) onde residia com o pai. No imóvel, encontraram duas armas de fogo e uma porção de entorpecente. A investigação inicial se deu em decorrência do desaparecimento da esposa de Bruno e todas as diligências tinham intuito de localizá-la. Que também tinham intuito de localizá-lo, visto que estava foragido. Até o momento não foi possível localizar o corpo. Que nas interceptações telefônicas, se soube o paradeiro de Bruno, através de uma ligação em que ele agendava um encontro com uma mulher, onde iriam passar a noite juntos no motel. Afirma que tinham informações de que pai e filho estariam residindo em conjunto. Que tinham conhecimento de que Milton estava foragido há alguns anos, devido a uma condenação de um crime de homicídio. Que após a prisão de Bruno, se dirigiram até a chácara para encontrar Milton. Que realizaram buscas na residência. Não sabe o local exato onde estavam as drogas e armas, pois não foi ele quem as localizou. Saliu que existiam outros policiais na diligência. Que não se lembra se uma das armas estava raspada, mas sabe que uma delas era uma calibre 9mm. Que Milton e Bruno ficaram em silêncio. Que não se recorda de ter sido encontrada uma balança de precisão no local. Que não informações sobre eles estarem comercializando drogas, por conta da distância entre as cidades. Que também foram apreendidas munições, celulares e dinheiro. Que não sabe exatamente o valor, mas acredita ser em torno de R\$ 4.000,00 reais em cheques e uma nota promissória. Que

sobre os itens apreendidos, os acusados disseram que somente iriam se pronunciar em juízo, além de negarem a prática de tráfico. Que todos os policiais entraram no imóvel. Que foi Washington que localizou os objetos, mas não presenciou a localização, pois não se encontrava no mesmo cômodo. Que a droga apreendida se encontrava em fração única. Que não se recorda de ter sido encontrado documentos relativos a compra e venda de uma chácara, mas lembra que o réu comentou sobre. Que tem conhecimento de que pai e filho são cidade de Aguai/SP. Que não tem conhecimento deles praticarem o crime de tráfico de drogas. Que Milton estava foragido há muitos anos e Bruno ficou preso por algum tempo. Que não acompanhou as interceptações telefônicas, mas pode afirmar que foi ouvido um diálogo sobre arma de fogo. Bruno estava acompanhado de uma mulher no motel. Que não pode afirmar se ela era usuária de drogas. Não houve reação na abordagem dos dois indivíduos. Salienta que as investigações estavam sendo realizadas do município de Aguai. Que não tem certeza se existia um mandado de prisão temporária, mas acredita que sim. Que não se recorda sobre ter resquícios de drogas na balança. Que as notas apreendidas eram de cédulas de alto valor".

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, não há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim, já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunhas. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu Milton Santos Bonilha Germinari, em relação às armas de fogo, confessa o crime. Por sua vez, nega o crime de tráfico de drogas. Disse "que morava sozinho na roça e seu filho não morava com ele. Que devido ao feriado, ele ficou em torno de 02 dias em sua casa. Que a arma com numeração raspada lhe pertencia e não se lembra como a arma estava. Que em relação a droga, desconhece. Que seu filho não residia com ele. Que não reconhece a propriedade da balança. Que morava na chácara a cerca de 20 dias, pois havia vendido outra e comprou a atual. Afirma morar sozinho no imóvel, havia uma moça que sempre ia no local realizar programa com ele. Que na noite anterior, ela esteve no local. Teve uma discussão com ela e pediu a seu filho levá-la embora. Ficou sabendo que ela é usuária de entorpecentes. Que não é usuário de drogas. Os valores apreendidos eram referentes a venda de uma chácara que vendi, um cavalo e outros negócios que fazia. Que a nota promissória no valor de R\$ 50.000,00 reais, é referente a uma chácara de 5.000 mil m2 que foi vendida. Que a pessoa o pagou e ele ainda não havia entregado a nota promissória para ele. O nome da pessoa era Reinaldo. Que em Osvaldo Cruz, realizava compra de sítios e repartia em vários lotes pequenos. Que tinha um sócio que realizava tais negócios. Entre as pessoas estavam Claudio e Reinaldo. Que não se recorda do nome da pessoa que vendeu a chácara. Que Bruno chegou à chácara mais ou menos no dia 01 de novembro e permaneceu até o dia em que foram presos. Que não foi apreendido nada em poder de Bruno no motel. Por fim, quando morava em Aguai, nunca houve mandado de busca e apreensão referente a armas e drogas em sua residência".

Por sua vez, o réu Bruno Henrique Pedro Germinari, interrogado judicialmente, negou os fatos. Disse "que nenhuma das armas lhe pertencia. Que não tem conhecimento da arma estar com a numeração raspada. Que não tem conhecimento das drogas apreendidas, pois sequer morava no local em que houve as apreensões. Que até onde

sabe seu pai residia sozinho. Que não procede a informação de que estava residindo com o pai. Afirma que foi passear em novembro, próximo ao feriado e iria ficar em torno de 08/10 dias e voltaria, pois tem seus filhos em Aguaí/SP. Salienta que saiu de saidinha, mas não voltou, pois estava sendo ameaçado na prisão. Que cumpria pena pelo crime de cárcere privado e tráfico de drogas. Que fazia em torno de 08 dias que estava em Osvaldo Cruz. Nesse período, estava morando no motel e em casa de algumas mulheres que conheceu em Parapuã. Não se recorda o endereço de tais pessoas, pois não conhece a cidade. Que conheceu tais mulheres no bar e lembra que uma delas se chamava Patrícia, não se recordando o nome completo. Nega que estava morando com o genitor Milton. Que não possuía aparelho celular e por isso, utilizou o telefone do seu genitor para ligar para sua mãe e seus filhos em Aguaí/SP. Que no motel, estava em companhia de uma garota de programa. Que conheceu tal mulher na residência do seu pai, quando foi visitá-lo. Que seu pai pediu para levar ela embora, não sabendo se houve uma discussão entre eles. Nisso, levou-a embora e aproveitou para pagar um programa com ela no motel "Se Ki Sabe" em Parapuã. Que é possível perceber que tal mulher era usuária de entorpecentes. Que na rede social Instagram, posta fotos utilizando maconha. Que em conversas com tal mulher, ela lhe relatou que ela já havia sido presa, que era usuária de drogas e que já foi internada, mas não se recorda ao certo. Que não tem conhecimento sobre seu pai estar envolvido com tráfico de drogas. Que sabe que ele se envolve com compra e venda de terrenos e chácaras. Que não tem conhecimento a respeito dos valores apreendidos. Sabe que seu pai havia vendido uma chacara a pouco tempo. Que quando deu carona para a mulher, ela estava na chacara do seu pai. Que foram para o Motel em torno das 19h/20h. Por fim, informa que foi preso em torno de 04/05 horas da manhã".

Em relação a Bruno Henrique Pedro Germinari, inexistente, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia, o que conduz à sua absolvição, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser induvidoso, o que não ocorreu no caso concreto.

É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos.

Inexistindo, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia com relação aos réus, conduz à absolvição deles, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser induvidoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

O corréu Milton assumiu a propriedade das armas e da droga apreendida.

A autoria do corréu Milton Santos Bonilha Germinari resta-se comprovada com relação a todos os delitos.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, necessária a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência.

No caso em tela, a quantidade apreendida foi ínfima, além de não tem nenhuma elemento de traficância.

Com relação aos crimes do art. 12, caput, bem como do art. 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Trata-se de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sem licença e em desacordo com determinação legal, bem como o crime de posse de arma de fogo com numeração raspada.

Para configuração de tal delito, é suficiente que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Por sua vez, para caracterização do delito do artigo 16, §1º, inciso IV, do mesmo Estatuto retro citado, basta, tão-somente, que a numeração da arma esteja suprimida ou raspada, enquadrando-se a conduta nos exatos termos do tipo penal imputado.

É prescindível o questionamento acerca de quem teria alterado as características da arma vez tratar-se aqui de crime de mera conduta, porquanto o Estatuto de

Desarmamento proíbe simplesmente a conduta de possuir arma desprovida da correspondente numeração de série, independentemente de culpa ou não do agente acerca de tal alteração.

Está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido da possibilidade de tipificação de condutas independentemente da produção de um resultado lesivo, dando ensejo aos denominados tipos penais de perigo, seja abstrato, seja concreto (HC 81.057/SP). Em ambos os casos, por se tratar de delitos de perigo, é imprescindível a demonstração desse perigo em cada caso concreto, seja comprovando a sua ocorrência (delitos de perigo concreto), seja demonstrando o risco de perigo que a conduta gerou ao bem jurídico, como é o caso dos delitos de perigo abstrato. Somente assim é possível sintonizar a tipificação de crimes de perigo abstrato com a exigência de ofensividade, entendida essa como parâmetro constitucional da criminalização de condutas. Imprescindibilidade, pois, de prova pericial válida.

Conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/22, foi apreendido um revólver da marca Taurus, calibre .38, de uso permitido, com numeração raspada e desmuniado, bem como uma pistola da marca Girsan, calibre 9mm, de uso permitido e com numeração T6368-08, carregada com 07 cartuchos íntegros, ambos em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e aptos a efetuar disparos (fls. 342/362), o que indubitavelmente, se enquadram nos exatos termos dos tipos penais imputados (art. 12, caput e art. 16, §1º, inc. IV, respectivamente, ambos do Estatuto do Desarmamento).

O acusado Milton Santos Bonilha Germinari era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que cometeu parcialmente a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu Milton Santos Bonilha Germinari praticou os crimes previstos nos art. 12, caput, bem como do art. 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento, bem como do art. 28, da lei de drogas c.c art. 69, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO CRIME DO ART. 12, CAPUT - LEI Nº 10.826/2003

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Segunda fase: Não concorrem circunstâncias atenuantes. Por seu turno, concorre uma circunstância agravante posto que o réu é reincidente genérico, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal. Verifico que, conforme autos nº 0003390-74.2010.8.26.0568, o réu possui condenação transitada em julgado na data de 28/09/2017 (fls. 50/52), razão pela qual agravo a pena-base em 1/6, fixando a pena provisória em 01 ano e 02 meses de detenção, e 12 dias-multa.

Terceira fase: Não concorrem causas de aumento e diminuição de modo que torno definitiva a pena anteriormente dosada.

DO CRIME DO ART. 16, §1º, INCISO IV - LEI Nº 10.826/2003.

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Segunda fase: Não concorrem circunstâncias atenuantes. Por seu turno, concorre uma circunstância agravante posto que o réu é reincidente genérico, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal. Verifico que, conforme autos nº 0003390-74.2010.8.26.0568, o réu possui condenação transitada em julgado na data de 28/09/2017 (fls. 50/52), razão pela qual agravo a pena-base em 1/6, fixando a pena provisória em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Terceira fase: Não concorrem causas de aumento e diminuição de modo que torno definitiva a pena anteriormente dosada.

Verifico que o réu, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime, portanto, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 69, caput do CP (concurso material).

Neste caso, as penas devem ser aplicadas cumulativamente.

Destarte, fixo, em definitivo, a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão, bem como

01 ano e 02 meses de detenção e 24 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado para as penas de reclusão e semiaberto para as pernas de detenção, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR Milton Santos Bonilha Germinari, como incurso nas sanções do art. 12, caput e 16, §1º, inc. IV, da Lei 10.826/2003, às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado e semiaberto, respectivamente, e 24 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como com relação ao crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, aplicando a medida de advertência;

ABSOLVER Bruno Henrique Pedro Germinari, do crime previsto no art. art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como dos art. 12, caput e 16, §1º, inc. IV, da Lei 10.826/2003, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu Milton Santos Bonilha Germinari. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O acusado possui condenação com trânsito em julgado com relação ao crime de homicídio (fls. 50/52). O que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública.

Com efeito, o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (com numeração raspada), é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.

Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitiva, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-

52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC: 22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do réu Bruno Henrique Pedro Germinari, haja vista sua absolvição. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Remeta-se as armas de fogo e as munições apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25, caput, da lei 10.826/03.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se

Osvaldo Cruz, 05 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA